



CONVENIO DE COOPERACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR CORPORACION ESCUELA TECNOLÓGICA DEL ORIENTE, Y LA ESCUELA COLOMBIANA DE FORMACIÓN EN SALUD EFORSALUD S.A.S.

Entre los suscritos a saber: Doctor **WILSON JAIMES MARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía N° 13.808.560 expedida en Bucaramanga, en calidad de representante legal de la **CORPORACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DEL ORIENTE**, Nit: 804006527-3, con personería jurídica 2680 del 5 de agosto de 1998 del Ministerio de Educación Nacional, y quien en adelante se llamara **TECNOLOGICA DEL ORIENTE**, de la otra **FABRICIO ANTONIO MONROY TELLEZ** identificado con cédula de ciudadanía N° 79.122.266 expedida en Fontibón, quien actuando en calidad de Representante Legal de **ESCUELA COLOMBIANA DE FORMACIÓN EN SALUD EFORSALUD S.A.S.**, Nit: 830.004.878-9, que para efectos de este convenio se denominará, **EFORSALUD**, ambos mayores de edad y domiciliados en Bucaramanga, hemos acordado celebrar el presente convenio de cooperación para el fortalecimiento de la infraestructura como apoyo al desarrollo de programas de formación y demás proyectos establecidos de común acuerdo entre las entidades. Este convenio se realiza, previas las siguientes consideraciones:

1. Que de conformidad con los objetivos de la ley 30 de 1992, las instituciones de educación superior deben promover la cooperación interinstitucional y contribuir al desarrollo de los niveles educativos que les preceden para facilitar el logro de sus fines.
2. Que la Coordinación y la cooperación institucional entre las partes, es altamente beneficiosa para la comunidad, pues la integración de los recursos, genera mayor calidad, cobertura y eficiencia para el cumplimiento de sus objetivos.

De acuerdo a lo anterior, las partes han convenido en suscribir el siguiente **CONVENIO DE COOPERACION**, el cual se regirá por las siguientes **CLAUSULAS**:

CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO. EFORSALUD permitirá y facilitará el uso de su infraestructura; así como otras que se requiera para la implementación y desarrollo de programas de formación y demás proyectos establecidos de común acuerdo entre las entidades, con el fin de garantizar la logística, infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento de la oferta de formación acordada y velando por que sus instalaciones cumplan con las condiciones necesarias para la calidad del servicio.

Las instalaciones dispuestas para el cumplimiento del presente convenio son:

Espacios ala A: Dos oficinas administrativas, Ludoteca Infantil, Salón de descanso para docencia, Auditorio menor, Dos salas de sistemas, Servicio de Parquero y Biblioteca.

Espacios ala B: Salones pisos cuarto quinto y sexto, cada piso con una cantidad de dos salones de 45 estudiantes y 5 salones de 35 estudiantes, teniendo una totalidad de 15 salones de 35 estudiantes y 6 salones de 45 estudiantes, Salón múltiple, Auditorio mayor, Terraza espacios de bienestar y Cafetería.

PARÁGRAFO PRIMERO: El uso y goce de la infraestructura objeto del presente convenio se regirá por las normas y disposiciones tanto de la TECNOLÓGICA DEL ORIENTE como de EFORSALUD, en los horarios que sean presentados con anterioridad para facilitar la programación y asignación de espacios.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La TECNOLÓGICA DEL ORIENTE y EFORSALUD autorizan el acceso de personal docente, personal administrativo y estudiantes en sus instalaciones, según las disposiciones que sean acordadas previamente.

CLÁUSULA SEGUNDA. – EXCLUSIÓN LABORAL. Es totalmente claro que entre las partes y en virtud de este convenio, entre el personal de la TECNOLÓGICA DEL ORIENTE y EFORSALUD no se crea ningún vínculo laboral de ninguna especie.

CLÁUSULA TERCERA. – OBLIGACIONES DE LAS PARTES. En cumplimiento del objeto del presente convenio, la TECNOLÓGICA DEL ORIENTE y EFORSALUD se comprometen a:

- a) Actuar como los responsables de la seguridad en sus instalaciones durante la ejecución del convenio.
- b) Garantizar por que las instalaciones estén en perfecto estado de aseo, funcionalidad y presentación.
- c) Permitir el acceso a recursos e implementos técnicos y/o tecnológicos necesarios para el adecuado desarrollo y proyectos acordados.

CLÁUSULA CUARTA – COMITÉ COORDINADOR. Con el objeto de coordinar, ejecutar y supervisar los propósitos señalados en el convenio, las partes integrarán un comité coordinador interinstitucional integrado por: un (1) delegado o su suplente designado por la TECNOLÓGICA DEL ORIENTE y un (1) delegado o su suplente designado por EFORSALUD.

PARÁGRAFO PRIMERO: Este comité asumirá las siguientes funciones: a) Aprobar el plan de trabajo, cronogramas y realizar reuniones que se requieran para la programación, ejecución, seguimiento y evaluación del convenio y las demás que sean necesarias. b) Examinar el avance de la ejecución del convenio. c) Vigilar el cumplimiento de todas y

cada una de las obligaciones que se deriven del presente convenio y hacer seguimiento.
d) Rendir los informes pertinentes. e) Las demás que correspondan al objeto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las determinaciones del comité serán tomadas de común acuerdo entre las partes.

CLÁUSULA QUINTA – DURACIÓN. El presente convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y una duración de cinco (5) años, y podrá ser prorrogado en los mismos términos y condiciones si las partes por mutuo acuerdo así lo manifiestan por escrito, un (1) mes antes de su vencimiento.

Así mismo, las partes de mutuo acuerdo, en cualquier momento y por causa justificada, podrá dar por terminado anticipadamente este convenio. No obstante e independientemente del motivo de la terminación, los programas, proyectos o actividades que se estén realizando en ese momento continuarán hasta la fecha programada de culminación.

CLÁUSULA SEXTA – VALOR. El presente convenio no tiene valor, considerando que se constituye como una declaración de voluntades y no causa erogación alguna para las partes. No obstante, respecto a los contratos interadministrativos derivados, las partes tienen la libertad de decidir según el caso concreto sobre la disposición de las asignaciones presupuestales.

CLÁUSULA SEPTIMA. – NATURALEZA JURIDICA DEL CONVENIO. Estipulan las partes que el presente convenio se rige por las normas civiles vigentes, excluyendo cualquier figura jurídica distinta a la cooperación bilateral para fines académicos en los términos de este documento.

CLAUSULA OCTAVA. – MODIFICACIONES. Cualquier modificación que se realice al convenio será de consenso y deberá constar su validez por escrito.

CLÁUSULA NOVENA – EXCLUSIVIDAD. El presente convenio no limita el derecho que tienen las partes de celebrar convenios iguales o semejantes con otro tipo de instituciones.

CLÁUSULA DÉCIMA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente convenio de cooperación se perfecciona y valida con la firma de las partes.

Para constancia se suscribe el presente convenio en Bucaramanga, en dos (2) ejemplares originales de igual tenor y validez para cada una de las partes, a los 22 días del mes de Junio de 2018.



WILSON JAIMES MARTÍNEZ
C.C. 13808560 expedida en Bucaramanga
Rector
Corporación Escuela Tecnológica del
Oriente



FABRICIO ANTONIO MONROY TELLEZ
C.C. 79122266 expedida en Fontibón
Representante Legal
Escuela Colombiana De Formación En
Salud EFORSALUD S.A.S.